

1500698-25.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500698-25.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500698-25.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076143/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23711049 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2076143 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO REZENDE GARCIA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

PAULO SÉRGIO REZENDE GARCIA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a acusação, em 18 de março de 2022, por volta das 08h04min, no galpão da empresa "Cardeal Transportadora Eirelli", situado na Rodovia Anhanguera, altura do Km 320 + 500 metros, neste município, em conluio com ANTÔNIO JOSÉ SANTANA e PEDRO BORGES DOS SANTOS, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentou subtrair para proveito comum a cabine, o chassi, o tanque e seis pneus do caminhão VW/18.310, de placa CPI-8335/Ribeirão Preto - SP, bens avaliados em R\$ 27.764,00 e pertencentes à empresa vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Segundo apurado, na ocasião, intencionados a praticarem o furto, os agentes se

dirigiram até o endereço supracitado no caminhão M.B./M. BENZ L 1313, de placa CRY-8147/Ribeirão Preto - SP, pertencente a ANTÔNIO JOSÉ e no automóvel VW/GOLF 1.6 PLUS, de placa DHY-0G78/Serrana - SP, pertencente a PAULO SÉRGIO, estando os três furtadores em poder de diversas ferramentas para a execução do delito, tais como chave de fenda, talhadeira, alicate, serra, faca e facão.

Lá chegando, entraram no imóvel e, utilizando-se das ferramentas, passaram a retirar as peças automotivas descritas do caminhão da empresa vítima e colocá-las no caminhão de ANTÔNIO JOSÉ. Porém, durante o ato, a representante da empresa vítima percebeu uma movimentação estranha no local e acionou a Polícia Militar. Diante dessa informação, os policiais para lá se dirigiram e surpreenderam os três agentes enquanto retiravam as referidas peças automotivas. Logo, foram efetuadas as prisões em flagrante delito, o que impediu a consumação do crime. As ferramentas foram localizadas no interior do veículo Golf, propriedade de PAULO SÉRGIO.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (p. 276), PAULO SÉRGIO REZENDE GARCIA foi citado em 28 de março de 2022 (p. 289) e respondeu à acusação em 05 de maio de 2022 (p. 303). Já ANTÔNIO JOSÉ SANTANA foi citado em 22 de junho de 2022 (p. 328) e respondeu à acusação em 11 de julho de 2022 (p. 329). Os réus ANTÔNIO JOSÉ SANTANA e PEDRO BORGES DOS SANTOS foram beneficiados com sursis processual. Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e o réu PAULO SÉRGIO REZENDE GARCIA foi interrogado.

Em alegações finais, a acusação se manifestou pela procedência da pretensão punitiva, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a imposição de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente pretensão punitiva.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (pp.1-3), boletim de ocorrência (pp. 16-23), auto de exibição e apreensão (pp. 31 e 40-43), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a representante da empresa vítima, Sra. M.E., informou que um prestador de serviço sentiu falta de alguns veículos. Em seguida, um outro funcionário foi até o local e constatou que dois deles já não estavam mais lá, sendo que o acesso é difícil no local e exigiria a entrada por um terreno vizinho. Ainda, declarou que os veículos foram cortados e colocados sobre um guincho, para serem levados até outro lugar. Ressaltou que o local não se parece com sucata, trata-se de uma propriedade privada, pela qual paga normalmente o IPTU.

Além disso, contou que a cerca do imóvel foi totalmente cortada, bem como do terreno do vizinho, por onde os infratores ingressaram, possibilitando o acesso aos caminhões. Completou dizendo que se trata de um local carpido, movimentado, com trânsito de pessoas e caminhões com tráfego diário, com, aproximadamente, 27 mil metros quadrados, cuja entrada é pela Rodovia Anhanguera. Todavia, a entrada por que passaram fica situada nos trilhos de trem, sendo que a guarita dos guardas fica mais na entrada de cima.

Por fim, ME narrou que, na data dos fatos, policiais militares compareceram ao local e surpreenderam três indivíduos retirando peças de um caminhão e colocando em um guincho. Diante disso abordaram e identificaram os indivíduos, tratando-se de Paulo Sergio Rezende Garcia, Antonio José Santana e Pedro Borges dos Santos.

À vista disso, a palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

De igual modo, os policiais militares inquiridos em juízo, Diego Brancalhon Colheirinhas e Fernando Henrique de Oliveira Souza, asseveraram que o furto em questão foi irradiado via COPOM, razão pela qual se dirigiram às imediações e surpreenderam os três agentes retirando peças de um caminhão. Os veículos em questão estavam em um terreno que não aparentava ser abandonado, uma vez que estava carpidado e cercado. Além disso, completaram que os caminhões estavam estacionados no local porque eram objeto de processos judiciais pretéritos, segundo informações dos proprietários. Inclusive, foi dito que havia uma cerca tangenciando uma rua de terra, a qual estava cortada e arrombada.

Ademais, os veículos tinham emplacamento e na situação destes constava apenas o RENAJOUD, logo, qualquer pessoa com o projeto Sinesp cidadão, aplicativo aberto a todos, poderia verificar a condição atual dos caminhões. Por fim, em conversa com PAULO SÉRGIO, este afirmou aos policiais militares que os outros dois acusados estavam no local apenas para ajudá-lo a retirar as peças e que os caminhões estavam abandonados há algum tempo.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que

presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento". (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013).

Na fase policial, PAULO SÉRGIO aduziu que percebeu a presença dos caminhões, adentrou o local procurando eventuais proprietários e, por não ter localizado ninguém, supôs que os veículos, já desmontados, estavam em estado de abandono. Diante disso, resolveu se apossar das peças e vendê-las a um ferro velho, alegando que ganharia cerca de R\$ 200,00 a R\$ 300,00. Assim, para auxiliá-lo, contratou os serviços de Antonio José Santana e Paulo Sérgio Rezende Garcia. Na data dos fatos, disse que foram surpreendidos por policiais militares, os quais realizaram sua prisão.

PAULO SÉRGIO afirmou que o local e o caminhão estavam abandonados, no local havia mato alto e inexistia qualquer tipo de cerca, logo, começou a tirar peças deste veículo, alegando serem apenas ferragens. Todavia, sua versão não encontra amparo no conjunto probatório, encontrando-se isolada nos autos. Isso porque os depoimentos da vítima e dos policiais militares inquiridos evidenciaram que o local, ao contrário do que afirmado pelo réu, estava com aparência de bem cuidado, com o mato cortado, além de possuir cerca e tráfego normal de atividade comercial. De igual modo, os veículos não estavam em estado de abandono ou picados, como faz querer crer o acusado.

Portanto, a versão apresentada pelo réu não é crível, pois evidenciado o dolo de subtrair coisa alheia móvel. Aliás, nesse peculiar, a despeito do alegado pela combativa Defesa, é importante mencionar que os veículos estavam emplacados, como narraram os policiais, de forma que o acesso às informações de sua regularidade e propriedade se encontravam disponíveis a qualquer interessado, sobretudo ao réu, que teve tempo suficiente para pesquisar sobre tal situação. Isso porque sua ação sequer foi espontânea, já que, após visualizar os veículos, contratou outras duas pessoas para ajudá-lo no desmanche das peças, reuniu inúmeras ferramentas para tanto (laudo de pp. 350/354) e cortou cercas no local.

Assim, não há que se falar em atipicidade por ausência de dolo, pois este está mais do que comprovado no presente caso. Inclusive, importante salientar que, em tais casos, diante da prisão em flagrante, caberia ao réu o ônus da prova a respeito da ausência de dolo, o que não ocorreu.

No tocante à qualificadora constante na exordial, consistente no concurso de agentes, esta não foi devidamente caracterizada. Isso porque, para sua configuração, é imprescindível a unidade de desígnios para a prática do evento criminoso. Diante disso, não há provas suficientes nos autos de que os demais agentes, ANTÔNIO e PEDRO, tinham consciência da ilicitude do evento, pois, conforme se depreende, foram apenas contratados pelo réu PAULO SÉRGIO para auxiliarem no desmanche dos veículos. Tanto é assim que a ambos não foi ofertado o acordo de não

persecução penal, pois não confessaram a prática do delito. Desse modo, diante da insuficiência de provas para tanto, o delito deve ser desclassificado para sua modalidade simples.

Conclui-se, ainda, que não há dúvidas quanto à autoria do réu na prática do furto, em sua modalidade tentada, porquanto, como se verifica, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como as desfavoráveis, em razão da natureza do bem subtraído, por se tratar de desmanche de veículo automotor. Dessa forma, fixo a pena acima do mínimo legal em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presente a agravante da reincidência, conforme folha de antecedentes juntada aos autos (pp. 120/131). Assim, agravo a pena em 1/6. Ausentes circunstâncias atenuantes. Nesse peculiar, impende destacar que não se encontra presente a confissão espontânea no presente caso, pois o acusado negou a prática do delito. Desse modo, não se trata de confissão qualificada, mas sim de negativa.

Na terceira fase, em razão da tentativa, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo. Nesse sentido, conforme o depoimento policial, muitas já se encontravam separadas para subtração.

“(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias-multa.

Embora reincidente, reputo presentes as condições do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo, especialmente em virtude de a reincidência não ser específica. Por se tratar de agente reincidente, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em consonância com a inteligência do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR PAULO SÉRGIO REZENDE GARCIA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, substituída por prestação de serviços à comunidade, no prazo e na forma a serem especificados pelo Juízo da Execução, em regime inicial semiaberto, em caso de conversão, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Faculto o recurso em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que houve a recuperação da res furtiva e não há comprovação de danos causados.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “a”, página 304).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de

Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA